

1504668-18.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... de recuperação.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (18ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 16/04/2018 - certidão de folhas 694/698) - resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias multa fixada no piso legal.

Reduz-se a pena de fração de 2/3 porque tentado o crime, resultando, ao final, em 10 anos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504668-18.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504668-18.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2041722/2022 - 57º D.P.

PARQUE DA MOOCA, 17028796 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 637/22/310

Autor:

Justiça Pública

Réus:

VÍTOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 298/2022

VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO, ANDERSON DA SILVA DE LUCENA e ALINE RAMOS SIMAS, está sendo processado incurso no artigo 157, parágrafo 2º, II e parágrafo 2º-A, inciso I (vítima 02); artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II (vítima 01) e artigo 288, parágrafo único, todos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 297-302, segundo a qual "[...] Consta do presente inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta de 15h45min, na Rua São José do Barreiro, 164, nesta cidade e Comarca, VÍTOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS, qualificado a fls. 178, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 245, ANDERSON DA SILVA DE LUCENA, qualificado a fls. 224 e ALINE RAMOS SIMAS, qualificada a fls. 205, agindo em concurso, subtraíram, para todos, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, o veículo Hilux, de placas CQU2765, R\$ 60,00, chaves do imóvel do local dos fatos e sensores do portão/cerca elétrica, bens da vítima 02, bem como uma pulseira, de ouro, da vítima 01, sendo que da violência empregada apenas não resultou a morte da vítima

01, por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, também, do presente inquérito policial que, em data e local incertos, antes do dia 12 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca, VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS, qualificado a fls. 178, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 245, ANDERSON DA SILVA DE LUCENA, qualificado a fls. 224 e ALINE RAMOS SIMAS, qualificada a fls. 205, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes. Segundo apurou se, em data incerta, os denunciados se associaram para a prática de crimes, em especial de roubos, sendo que a Vitor cabia abordar as vítimas e lhes tomar os bens; a Ezequiel cabia abordar as vítimas, relatar o que ocorria a Anderson durante o crime e ainda levar os carros subtraídos, e a Anderson e Aline cabia, com o carro de Aline, o transporte dos agentes ao local e o acompanhamento dos crimes, para eventual resgate ou fuga deles. No dia dos fatos os denunciados, no carro de Aline, estando esta no banco do passageiro da frente e Anderson na condução do carro (Aline e Anderson são companheiros), se dirigiram ao local acima, no momento em que as vítimas ingressavam na residência e fechavam o portão automático, tendo Vitor e Ezequiel descido do veículo e Vitor, com uso de arma de fogo, segurando o portão e, com a arma apontada para a vítima 02, ordenado que ela travasse o mesmo, senão atiraria na cabeça dela. A vítima, então, obedeceu à ordem de Vitor, momento no qual Ezequiel também entrou na garagem da casa. Ezequiel passou a exigir carteira, chaves, celular e sensor do carro da vítima 02, enquanto Vitor arrancou a pulseira de ouro do braço da vítima 01, exigindo, ainda, sua aliança. A vítima 01, contudo, solicitou a Vitor que lhe deixasse ficar com a aliança (certamente por seu valor emocional, já que casada há 20 anos com a vítima 02), momento no qual o denunciado, irritado com o pedido da vítima, efetuou disparo em seu tórax, tendo ela caído ao solo. Vitor e Ezequiel correram e, ao notarem que a chave subtraída não era do veículo Hilux, voltaram e exigiram da vítima 02 a entrega da mesma, tendo ambos fugido no veículo subtraído. Policiais militares em patrulhamento foram acionados por populares, que lhes informaram que dois indivíduos haviam abandonado a Hilux na Rua João Soares e entrado em um coletivo. No mesmo instante, foi irradiado o rubo do mesmo veículo, com informação de pessoa baleada no local, para onde se dirigiram e encontraram a vítima 01 caída no solo e a vítima 02 passando mal, diante do ocorrido. Em buscas a coletivos diversos, em um deles a testemunha 02 confirmou ter visto os denunciados Vitor e Ezequiel, cujas características e vestes lhes foram passadas, indicando que Vitor havia embarcado no coletivo, mas depois desembarcado e ingressado no veículo Ford Fiesta (conduzido por Anderson, tendo Aline como passageira), enquanto Ezequiel havia ficado na calçada. A testemunha indicou o local de desembarque de Vitor. O veículo Hilux foi encontrado abandonado cerca de 15 minutos após a subtração, próximo ao local dos fatos, com uma lata de cerveja aberta e consumida pela metade, deixada ali pelos agentes do crime. Foram obtidas imagens dos fatos e também do veículo Ford Fiesta, usado pelos denunciados, apurando-se ser de placas DMJ5F28, de propriedade de Aline. Com base nas imagens, foi identificado Vitor e, com base na placa do Fiesta, Aline e Anderson. Vitor foi detido em 19/02/22, por volta de 22h20min, na Av. Sapopemba, um popular que não quis se identificar, alertou policiais militares de que um dos autores do crime supra narrado, com cicatriz na testa, havia entrado em um coletivo, do qual a pessoa passou até o prefixo. Os policiais conseguiram abordar Vitor, em posse de R\$ 1.052,00 e vinte dólares, tendo ele confessado aos policiais a participação no crime destes autos e ainda oferecido dinheiro a eles para não ser preso. Informalmente, Vitor ainda confessou o crime ao policial civil Sergio e também ofereceu dinheiro a ele. Da mesa forma, Vitor indicou ter praticado o crime com Ezequiel, Anderson e Aline, confirmando que ele portava a arma de fogo e deu o tiro na vítima 01. A vítima 01 reconheceu Vitor e Ezequiel. A vítima 02 reconheceu Vitor. As testemunhas presenciais 01 e 03 também reconheceram Vitor e Ezequiel. A testemunha 2 Vitor. Vitor foi reconhecido pessoalmente e Ezequiel por fotos, porque foragido. Autos de reconhecimento a fls. 28, 38/39, 43, 46/47, 59/60, 171/173 e 175. Imagens dos fatos a fls. 73/81. Documentos a fls. 82/85. Fotos dos denunciados a fls. 48/54, 92/94 e 238/239. A vítima 01 narrou ter feito duas cirurgias, colocado pinos no braço e estar sem movimento dos dedos. A fls. 169/170 informação de que provavelmente terá limitação de extensão de punho e polegar e que teria que

ficar em repouso por ao menos 90 dias. Vitor, Ezequiel e Anderson eram procurados da Justiça (fls. 95/142). Em busca na casa de Vitor foram localizados um estojo para armas, dois cartuchos calibre 32 e um celular roubado (fls. 157/167). Auto de apreensão a fls. 07 e de avaliação a fls. 264. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 07, auto de entrega de fls. 19 e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 38, fls. 39, fls. 43 e fls. 46-47; ficha clínica hospitalar (folhas 169/170); laudo de exame de corpo de delito e complementar (folhas 405/406 e 549/550; laudo referente a projétil (folhas 408/411); laudo de local de crime (folhas 528/533) e ofício sobre relatório de passagem de veículo oriundo da Companhia de Engenharia e Tráfego, bem como relatório policial contendo imagens que serviram à linha de investigação.

Recebida a denúncia em 23/03/2022 (fls. 359). Citado o réu Ezequiel em 03/06/2022 (fls. 514), citado o réu Anderson em 04/06/2022 (fls. 516), citado o réu Vitor em 14/06/2022 (fls. 565) e citada a ré Aline em 16/06/2022 (fls. 574).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

As provas concluídas ao longo do contraditório corroboraram aquelas colhidas em sede policial e autorizam amplo acolhimento aos termos da peça acusatória.

Nesse sentido, após o cometimento do crime, tem-se a apuração de autoria minuciosamente exposta pelos policiais civis Emilio Cury Junior; Wagner Poletti; José Augusto Cipriano Guedes, Cleber Amendoeira e Sergio Romeu Biasi Filho, segundo os quais, após formal conhecimento sobre o fato delitivo, diligências foram localizadas no sentido de serem localizadas imagens de vídeo em locais de possível registro, iniciadas pelo local de abandono do veículo subtraído. Essas informações apontavam para dois indivíduos que abandonaram o auto, entrando em uma via pública e se evadindo a pé do local em que haviam deixado o veículo. Seguindo as imagens, apurou-se trajetória na qual um dos autores do crime entra em um ônibus e desembarca, logo após, em um ponto de ônibus, encontrando-se com outros indivíduos que ocupavam um veículo identificado na imagem e que fugiu do local. A testemunha observou que o veículo identificado havia passado no local do crime segundos antes e dele desembarcaram dois indivíduos, provavelmente, autores do roubo, dirigindo-se ao local do crime, cada qual por uma calçada. A partir desses dados, iniciaram-se a busca pela identificação dos supostos autores do roubo. A análise das imagens apontou para um veículo Ford Fiesta. O depoente pôde perceber que esse veículo, ao se aproximar do local do crime, instantes antes de sua ocorrência e, dele desembarcarem dois indivíduos, era conduzido por terceiros, sem que pudesse identifica-los pelas imagens, apurando-se, posteriormente, que o veículo em tela tinha registro de transferência de propriedade para a acusada Aline Ramos Simas. Esse trabalho também contado com captação de dados de radar inteligente. A partir do nome da acusada Aline, o depoente constatou que era esposa de Anderson da Silva de Lucena, ora um dos corréus e em desfavor do qual havia registro de passagens por roubos, cujos parceiros de crimes seria o corréu Esequiel, estando ambos procurados pela Justiça naquele momento. A partir da prisão em flagrante do corréu Esequiel, esse teria admitido a participação no crime, fazendo-o na companhia do corréu Anderson e esposa desse. O acusado Vitor teria sido preso na companhia do corréu Esequiel na execução de crime semelhante, ocupantes de um veículo roubado e que seria abandonado. Apurou-se que o corréu Anderson dirigia o veículo Ford Fiesta e estaria acompanhado de sua esposa, corréu Aline. Anderson veio a ser preso por policiais militares em razão de comunicação policial acerca do envolvimento do veículo Ford Fiesta e, posteriormente, houve a prisão da corré Aline. Assim, os depoentes concluíram que o veículo Ford Fiesta, ao se aproximar das vítimas, tinha como condutor o corréu Anderson e passageira, a acusada Aline. Ao visualizarem as vítimas no veículo Hyllux, o condutor manobra para retornar ao local e, ao parar, Vitor e Ezequiel descem do veículo e vão até a casa das vítimas e, posteriormente, são resgatados pelo condutor do veículo Ford Fiesta.

A vítima C R S esclareceu em juízo que na data do fato havia se dirigido ao imóvel da família para transportar um geladeira que estaria em um veículo que entrava pela

garagem da casa. A declarante descera do veículo e aguardava o marido que estacionava um segundo veículo na via pública. Ao fechar o portão, pôde ver o corréu Vitor chegar à casa, munido de uma arma de fogo ao bradar 'abre senão eu atiro'. Em seguida, o corréu Ezequiel se dirigiu à declarante e exigia que o entregasse a aliança:- 'dá a aliança'. Nesse momento, a declarante argumentava para que seu anel de casamento não fosse levado, o quanto basto para que o corréu Vitor puxasse uma pulseira vestida pela declarante e, em seguida, efetuando um disparo de arma de fogo que a atingiu na região do peito e que contou com a saída pelo lado direito de sua axila, levando-a, ferida, ao chão. Em seguida, ambos deixaram o local em fuga, na posse de uma chave de veículo que fora entregue pelo esposo da ofendida, o veículo Hyundai que estava estacionado na via pública. Logo fora socorrida, permanecendo internada por uma semana, submetendo-se a uma cirurgia no dia 12 e outra dia 16 seguinte. Atualmente, a movimentação de seu braço está prejudicada, devendo ser submetida a outras cirurgias para o enxerto ósseo e do tendão e, ao final, expondo o abalo psicológico pelo qual vem passando em decorrência do fato.

A vítima C C S relatou em juízo que realizava o trabalho de mudança para o imóvel, estando o depoente na condução do auto Hyundai e acompanhava o veículo pick up no qual era transportada uma geladeira. Ao chegarem ao local, a esposa do declarante desceu para orientar a entrada da geladeira que estava na pick up enquanto o declarante se incumbia de trancar o portão, mas, impedido pela chegada do corréu Vitor que assim se manifestava:- 'não trava o portão senão atiro na sua cara', fazendo com emprego de arma de fogo e tinha como comparsa o corréu Ezequiel que imediatamente se dirigia à esposa do declarante e esse, por sua vez, exibia ao corréu Vitor o dinheiro e pedia para que levassem o carro. Mas, os acusados inverteram suas posições, dirigindo-se o acusado Vitor à esposa do ofendido C C S e o corréu Ezequiel, após retirar a pulseira de C R S, aproximou-se do declarante que, na sequência, visualizou sua esposa ser alvejada no peito um disparo de arma de fogo desferido pelo corréu Vitor. Em seguida fugiram e o declarante estava junto à esposa e, ainda assim, vivenciou o retorno dos acusados para exigirem a chave do veículo, uma vez que haviam tomado posse das chaves da casa, permanecendo com o declarante a chave do carro. Assim o fizeram com a arma em punho. Posteriormente, o declarante soube por policiais que seu veículo havia sido abandonado e vizinhos ao local do abandono afirmavam que os ocupantes teriam ingressado em um ônibus para fugirem do local, entregues imagens à polícia.

G R S disse que estava na companhia dos pais a realizarem o transporte da geladeira para mudança, mais precisamente, no veículo que era conduzido por um amigo da família e no qual estava a geladeira. Descreve a entrada dos acusados Vitor e Ezequiel e suas condutas, com ampla convergências às declarações acima analisadas. Descreve sobre a dificuldade para retomar à normalidade de suas atividades:- 'Imagine ver sua mãe ferida. Pensei que tivesse morrido'. Pode reconhecer os acusados Vitor e Ezequiel em sede policial, sem que houvesse sugestionamento por parte dos agentes públicos. Disse que em momento algum a mãe teria relutado fisicamente à entrega de sua aliança.

S R S, amigo da família, ratificou integralmente as declarações acima e lembrou-se de que ao ver o corréu Vitor efetuar o disparo de arma de fogo, constatou:- 'ele atirou com vontade de matar'.

A J N R, motorista de ônibus, narrou que na data do fato conduzia o coletivo ao visualizar o corréu Vitor sinalizar para a parada, ingressando no auto. O depoente iria fechar a porta, mas, o acusado impedia dizendo:- 'não fecha que o parceiro vem aí'. Mas, não se apresentando o parceiro referido, o depoente fechou a porta e seguiu. O acusado Vitor se mostrava desconfiado e nervoso e, assim que o depoente aproximou o coletivo de um ponto de ônibus, o réu desceu e entrou em um veículo na cor preta - tipo Ford Fiesta, entrando no banco de trás do motorista e, tão logo houve a passagem da viatura policial, ele teria se abaixado. Em seguida, o depoente foi parado por policiais e narrou o ocorrido. Não havia condições para verificar se havia ou não uma mulher como ocupante do veículo citado.

O policial militar Kauã Chialastri relatou em juízo o momento da prisão do corréu Vitor e disse que estava em patrulhamento ao ser abordado por populares que

indicavam a presença de um indivíduo em um ônibus e que estivesse envolvido em um crime de latrocínio. A abordagem foi realizada e identificado por se tratar do corréu Vitor. Naquela ocasião, a testemunha ouviu a confissão informal do acusado que admitia participação no latrocínio, autor do disparo de arma de fogo contra a vítima. Relatou a participação do corréu Ezequiel, Anderson e a esposa desse último, ora corré Aline. À polícia já era comunicada as características do veículo envolvido, um Ford Fiesta e, por isso, em abordagem distinta, o veículo citado fora abordado na via pública e em seu interior estavam os corréus Aline, Anderson e terceira pessoa procurada pela Justiça.

A narrativa é corroborada pela testemunha e policial militar Ângelo Soares de Malta e pautada em Boletim de Ocorrência número 732/2022.

O corréu Vitor, ao ser interrogado neste juízo, admitiu ter sido o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima C R S e alegou que teria sido um disparo acidental com emprego de uma arma de fogo calibre 38 que não soubesse manusear. Disse que teria como comparsa uma pessoa de nome Mateus e Anderson. Não teria havido qualquer indisposição anterior do interrogando com o corréu Anderson que, durante a execução do crime, incumbia-se de dirigir o veículo. Negou participação de Ezequiel. Segundo expôs em juízo, na data do fato estaria em um cabelereiro quando ali compareceu o corréu Anderson para cortar o cabelo e estaria na companhia da esposa e esse terceiro rapaz que conhecia apenas de vista. O interrogando pediu uma carona a Anderson para que o deixasse na Mooca e todos (Anderson, o terceiro, a corré Aline – esposa de Anderson e o interrogado) seguiram para a Mooca e Anderson e Aline não sabiam a respeito do roubo porque apenas iriam para a Mooca para resolver questões de relacionamento do casal e, se dissessem para o corréu Anderson que praticariam o crime, não teria aquele admitido. Ao passarem pelo veículo da vítima resolveram que o interrogando e aquele terceiro iriam praticar o roubo e, por isso, desceu do veículo, nele permanecendo a corré Aline e Anderson. Logo após a subtração, quatro minutos depois de desembarcar, o interrogando ligou para Anderson para que lhe desse outra carona. Afirma ter sido preso porque é foragido em procedimento criminal que apura seu envolvimento em crime semelhante e que teria sido forjado. Admitiu ter sido autor do disparo que alvejou a vítima C R S e atribui a um disparo acidental.

O corréu Ezequiel negou envolvimento no crime. Disse responder a um processo crime por associação criminosa em comparsaria com o corréu Anderson. Aline e Vitor lhes são desconhecidos. Argumenta que na data do fato estava na sua casa e assistia um jogo do Mundial. Teria sido acusado de participar de outro roubo em comparsaria com o corréu Anderson, mas, fora absolvido e, por isso, imputam-lhe crimes dos quais é inocente.

O corréu Anderson pautou-se pela negativa em sede judicial. Afirmou que na data do fato dera uma carona ao corréu Vitor, levando-o a um local para assistir ao jogo do time Palmeiras. O encontro entre ambos ocorrera em um salão de cabeleireiro. A corré Aline estava em casa e, na companhia de Vitor e terceira pessoa foi busca-la para que chegassem a uma reconciliação. Não soube especificar o endereço do local no qual Vitor assistiria o jogo porque ao chegar no local, aquele teria dito, é aqui mesmo e, logo após, na companhia do terceiro desconhecido descera do veículo. Na sequência, o interrogando teria ido a uma churrascaria com a corréu Aline para um almoço, mas, não chegou ao local porque logo recebera uma ligação do acusado Vitor pedindo que os buscasse no local em que foram deixados para assistir o jogo. Foi ao endereço, mas, logo recebera uma ligação do corréu Vitor afirmando que seria mais à frente. Em seguida, o acusado Vitor, mostrando-se assustado, desce de um ônibus e entra no veículo do interrogando, tendo a acusada Aline como passageira e que inicia uma discussão com o interrogando. Em seguida, o interrogando, o corréu Vitor e o terceiro desconhecido iniciaram uma discussão e Aline saiu do posto de gasolina, episódio que foi presenciado por funcionários do citado estabelecimento. A acusada Aline, em juízo, negou envolvimento no fato delitivo e justificou sua presença no veículo porque na data do fato seu esposo, ora corréu Anderson teria saído para cortar o cabelo e, por volta das 13 horas retornou, buzinou e estava na companhia dos acusados Vitor e Ezequiel e bebiam muito. O corréu Anderson dizia à interrogando que iria dar uma carona àqueles até um bar na Mooca e, ao chegarem

perto do Cemitério da Quarta Parada, os corréus Vitor e Ezequiel pedem para descer e, assim, o corréu Anderson e a interroganda seguiram para um restaurante e, logo após, seu esposo e corréu Anderson recebe uma ligação de um daqueles e se mostrou muito nervoso, dizendo 'nem eu nem ela tem nada a ver com isso'. Na sequência, ligam para o corréu Anderson novamente e esse os vai buscar no local indicado, no qual estava um deles na calçada depois de descer de um ônibus e entrou no veículo, mostrando-se apavorado, bem como, outro que estava na calçada. Em seguida, o corréu Anderson para o veículo em um posto de gasolina e os três saem e começam uma discussão, oportunidade em que a interroganda sai do estabelecimento na condução do veículo, deixando-os ali. Ao ser detida por policiais estava no veículo na companhia do corréu Anderson, Vitor e terceira pessoa, além de seus filhos. Esse é o quadro probatório delineado nos autos e que não deixa margem para se afastar veracidade aos termos da imputação.

Nesse sentido, os corréus Vitor e Ezequiel são reconhecidos como um dos executores do crime, incumbidos do ingresso no imóvel das vítimas e constrangê-las mediante emprego de arma de fogo.

Quando da elaboração do registro policial (Boletim de Ocorrência número AI7387-1/2022 - folhas 3/6) ficou clara a apuração imediata sobre percurso de fuga daqueles que subtraíram o veículo, um deles, autor do disparo de arma de fogo contra uma das vítimas.

A linha investigativa exposta de maneira autêntica e com expressão de isenção pelos policiais civis em juízo estão minuciosamente expostas no documento de folhas 68 a 81, no qual estão consignadas as captações de imagens e disposição do veículo ao passar pelo local momentos antes da abordagem às vítimas, evidenciando que a dinâmica em nada confere credibilidade às escusas ofertadas pelos réus em juízo, não havendo mera direção do veículo a local no qual se dispusesse a uma diversão, ou seja, para se assistir um jogo e, em exíguo espaço de tempo, ou seja, logo após o disparo de arma de fogo contra a vítima, os corréus Vitor e Ezequiel já contavam com a disposição imediata do condutor do veículo em busca-los no local avençado. Segundo a corréu Aline, na primeira ligação com solicitação dessa ordem, o acusado Anderson demonstrava amplo conhecimento acerca do fato e, ainda assim, se dirigiu ao local na companhia da acusada para busca-los e, ficando evidente ter sido a indisposição entre os executores do crime, como relatada pelos corréus Aline e Anderson, pautada na consecução do disparo de arma de fogo que alvejara uma das vítimas, resultado, porém, de ampla responsabilização de todos que tinham em sua esfera de previsibilidade o evento e o assumiram, com amplo domínio sobre o fato e, portanto, coautores no crime de latrocínio.

A escusa pela qual se pautou o corréu Vitor a que tivesse sido o disparo contra a vítima C R S acidental uma vez que não soubesse manusear a arma não tem acolhimento porque inverossímil diante da experiente lide em envolvimento criminosos (vide certidão de antecedentes nas folhas 694/698) e, ainda, se tratar de exculpa amplamente incompatível com a espécie de arma de fogo utilizada, consoante projétil recolhido no local do crime (laudo de projétil de folhas 408/411), cujo mecanismo consiste em puxar o gatilho, com a força necessária a mover um sistema de alavancas e molas para fazer a pólvora da bala explodir e, portanto, contando com um sistema de acionamento todo mecânico, não se olvidando, ainda, ter a testemunha presencial descrito o comportamento do acusado no momento do disparo no sentido de 'atirou com vontade'. Agiu, assim, com evidente 'animus necandi' com a finalidade de proveito patrimonial, especialmente exposto o elemento subjetivo com base no laudo de exame de corpo de delito de folhas 405/406 no qual estão consignadas lesões no membro superior direito, com múltiplos curativos na face anterior e posterior de antebraço direito, bem como, ferimento linear com crosta hemática com cinco pontos de sutura na região anterior de tórax à direita região supra mamária direita, bem como, ferimento irregular na linha hemiaxilar anterior, com pontos de sutura e, por fim, múltiplas e diminutas escoriações irregulares com crosta hemática esparsas no tórax anterior à direita e apuração em sede de laudo de exame de corpo de delito complementar, nas folhas 549/550:-
internada neste serviço 12/2/22 com fratura exposta de úmero direito por ferimento de arma de fogo. Realizado tratamento cirúrgico de urgência com limpeza

cirúrgica e fixador externo. Posteriormente realizado retirada de fixador e realizado tratamento cirúrgico de osteosíntese de úmero direito. Atualmente em tratamento ambulatorial, com provável praxia de nervo radial e limitação de extensão de punho e polegar`.

Conclui-se, portanto, que a dinâmica narrada ao longo da instrução criminal e sítio das lesões apuradas, mostram-se suficientes à demonstração de que o disparo de arma de fogo tinha como finalidade ferir mortalmente, não configurada a atenuante relativa à confissão em favor do acusado.

Resta, assim, a coautoria entre os réus para o crime de latrocínio, na forma tentada - artigo 157, parágrafo terceiro, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II do Código Penal com relação à vítima - C R S, porquanto se trata de intercorrência de amplo conhecimento e esfera de previsibilidade a todos, detentores do domínio do fato.

No tocante à subtração do veículo de propriedade da vítima C C S, entendo não configurar crime autônomo porque ficou demonstrado se tratar de bem comum à família e, portanto, inserida no contexto fático do crime de latrocínio tentado, bem como, a subtração da pulseira de ouro da vítima C R S resta consumido pelo crime mais grave, reconhecendo-se a progressão criminosa e, assim, configurado o crime de latrocínio tentado.

Entendo não comprovado o crime de associação criminosa ao serem analisados os conteúdos das narrativas colhidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, a presença dos réus no interior do veículo de propriedade da acusa Aline e a maneira pela qual se comportaram ao elegeram o sítio do evento criminoso aqui apurado e condições de vulnerabilidade das vítimas é fator indicativo de que mantivessem entre si um vínculo subjetivo estável para o fim específico de cometerem crimes da natureza daquele que imputa aos réus.

Todavia não se extrai da prova oral a certeza nesse sentido, senão, a provável dedicação à consecução dos crimes, não havendo como se aferir nestes autos, por meio de denúncias em feitos diversos, a certeza de que respondessem imputações conjuntas, revezando-se no polo passivo das várias demandas criminais noticiadas nas folhas 694 a 708, de maneira a que se chegasse à conclusão de que dividissem convívio com a finalidade específica de cometimento de crimes outros.

Há referência na prova oral no sentido de que o veículo de propriedade da corré Aline e utilizado para o cometimento do crime aqui apurado fosse, também, utilizado na prática de crimes semelhantes, na região dos fatos. Possivelmente, mas, a ausência de evidências concretas nesse sentido, como acima expus, inviabiliza contorno de certeza à mera presunção.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno VITOR BARBOSA

LEITE DOS SANTOS, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO, ANDERSON DA SILVA DE LUCENA e ALINE RAMOS SIMAS incurso no artigo 157 parágrafo terceiro inciso II c/c artigo 14 inciso II do Código Penal (vítima C R S), absolvidos da imputação prevista no artigo 157 parágrafo 2º inciso II e parágrafo 2º A inciso I, com relação à subtração da pulseira da vítima C R S e veículo da vítima C C S, conforme fundamentos acima lançados, com fundamento no artigo 386 inciso III do Código de Processo Penal e, absolvidos com relação à imputação prevista no artigo 288, p. único do Código Penal com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas -

VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 26 anos 08 meses de reclusão e 13 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base por demonstrar, dentre todos, o perfil de frieza e periculosidade ao estar frente à vítima e nela desferir um disparo de arma de fogo porque decretara sua morte perante aqueles que estavam na casa. Chamou para si a tarefa de maior relevância para o sucesso da empreitada criminosa, dirigindo-se à casa munido de arma de fogo municada, o que lhe resulta na maior culpabilidade, não se olvidando o trauma psicológico narrado pelos familiares que expuseram a sensação de estarem frente a mãe e à esposa banhada em sangue, pensando que fosse

morrer. A vítima, esclarece a perda de movimentos e cirurgias às quais se submeterá para a tentativa de recuperação.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (18ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 16/04/2018 – certidão de folhas 694/698) – resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias multa fixada no piso legal.

Reduz-se a pena de fração de 2/3 porque tentado o crime, resultando, ao final, em 10 anos 04 meses e 13 dias de reclusão e 05 dias multa fixada no piso legal.

EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 26 anos 08 meses de reclusão e 13 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base por demonstrar, dentre todos, o perfil de frieza e periculosidade ao se dispor ao ingresso na casa, impondo-se frente às vítimas junto à comparsa armado, o que lhe resulta em maior culpabilidade, não se olvidando o trauma psicológico narrado pelos familiares que expuseram a sensação de estarem frente a mãe e à esposa banhada em sangue, pensando que fosse morrer. A vítima, esclarece a perda de movimentos e cirurgias às quais se submeterá para a tentativa de recuperação.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (20ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 29/07/2019 – certidão de folhas 699/702) – resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias multa fixada no piso legal.

Reduz-se a pena de fração de 2/3 porque tentado o crime, resultando, ao final, em 10 anos 04 meses e 13 dias de reclusão e 05 dias multa fixada no piso legal.

ANDERSON DA SILVA DE LUCENA –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 23 anos 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base diante das consequências do crime aferíveis diante do trauma psicológico narrado pelos familiares que expuseram a sensação de estarem frente a mãe e à esposa banhada em sangue, pensando que fosse morrer. A vítima, esclarece a perda de movimentos e cirurgias às quais se submeterá para a tentativa de recuperação. Verifica-se, ainda, antecedente criminal consistente em condenação por furto qualificado – (13ª Vara Criminal – certidão de folhas 703/708).

É reincidente, antes condenado por furto qualificado (1ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 11/12/2020 – certidão de folhas 703/708) – resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal.

Reduz-se a pena de fração de 2/3 porque tentado o crime, resultando, ao final, em 09 anos e 26 dias de reclusão e 04 dias multa fixada no piso legal.

ALINE RAMOS SIMAS –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 23 anos 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base diante das consequências do crime aferíveis diante do trauma psicológico narrado pelos familiares que expuseram a sensação de estarem frente a mãe e à esposa banhada em sangue, pensando que fosse morrer. A vítima, esclarece a perda de movimentos e cirurgias às quais se submeterá para a tentativa de recuperação.

Reduz-se a pena de fração de 2/3 porque tentado o crime, resultando, ao final, em 07 anos e 09 e 10 dias de reclusão e 03 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena por cada qual dos réus porque pois a gravidade da conduta revela a periculosidade e nocividade dos agentes, bem como por entendê-lo mais ajustado à realidade atual diante da crescente criminalidade. Há precedentes : “Em caso de roubo, tendo em vista a violência ínsita, o regime prisional adequado é sempre o fechado, independentemente de eventual menoridade ou primariedade do agente” (RJTACRIMSP 21/383) (no mesmo

sentido : RJTACRIM 16/145). “A fixação de regime inicial semi-aberto não tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem provocando crescente repúdio por parte da população, de modo que o regime adequado para o início de cumprimento de pena é o fechado” (RJDTCRIM 22/363). Por outro lado, o regime é adequado seja pela conjugação dos artigos 59, “caput” e inciso III, c.c. artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal, tratando-se de crime hediondo considerado hediondo à luz do artigo 1º, inciso II, da Lei 8.072/90 e artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal.

Diante dos fundamentos consignados para elevação das penas bases e eleição de regime prisional, impõe-se reconhecer que a liberdade dos acusados é comprometedora à ordem pública, fundamento pelo qual mantenho as prisões cautelares – artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

Expeçam-se guias de recolhimentos provisórios.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga - Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA